



Herr
Jonathan Philipp Wienciers
Hohewartstraße 90C
DE-70469 Stuttgart
Deutschland

St.Gallen, 16.02.2023

Verfügung: Nicht-Zulassung für das Assessmentjahr

Sehr geehrter Herr Wienciers

Wir teilen Ihnen mit, dass Sie aufgrund Ihres Ergebnisses im HSG Auswahlverfahren für ausländische Studienbewerbende (Online-Eignungstest) für das Herbstsemester 2023 leider nicht zum Studium an der Universität St.Gallen (HSG) zugelassen werden konnten.

Durch die begrenzte Zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze (vgl. Art. 30bis des Gesetzes über die Universität St.Gallen [UG; sGS 217.11]) muss zu unserem Bedauern eine Auswahl getroffen werden. Es ist uns ein Anliegen, ausdrücklich festzuhalten, dass das Ergebnis eine relative Rangliste der einzelnen Resultate darstellt. In keinem Fall ist Ihr persönliches Ergebnis ein Urteil oder eine abschliessende Bewertung Ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten.

Falls dies Ihr erster Versuch war, ist eine erneute Bewerbung zum Studium maximal einmal und frühestens zum Folgejahr möglich.

Die Rechtsmittelbelehrung finden Sie auf der nächsten Seite.

Wir bedauern, Ihnen keinen positiven Bescheid geben zu können.

Mit freundlichen Grüssen
Universität St.Gallen (HSG)
Der Studiensekretär

Dr. Marc Meyer

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann, gestützt auf Art. 42 des Gesetzes über die Universität St. Gallen [sGS 217.11, UG], innert 14 Tagen nach Eröffnung (Poststempel oder bestätigte Abgabe im Sekretariat der Rekurskommission) Rekurs bei der Rekurskommission erhoben werden. Dabei können gemäss Art. 45 UG gegen Verfügungen und Prüfungsergebnisse einzig Rechtswidrigkeiten geltend gemacht werden. Eine Überprüfung des Ermessens findet nicht statt. Unter Rechtswidrigkeiten wird praktisch die Verletzung von Vorschriften der Prüfungsordnung sowie allenfalls Willkür bei der Bewertung der Prüfungsleistung verstanden. Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 123 Universitätsstatut [sGS 217.15; US]). Eingaben bei der Rekurskommission können jedoch auch auf Englisch eingebracht werden.

Der Rekurs richtet sich nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege [sGS 951.1; VRP], hat eine aufschiebende Wirkung, sofern diese in der Verfügung selbst nicht entzogen wurde und kann Implikationen auf das weitere Studium haben. Er muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten und ist zu unterzeichnen. Es ist ein Kostenvorschuss von Fr. 250.-- zu leisten (UBS AG, 9001 St. Gallen, BLZ 254, SWIFT UBSWCHZH80A, IBAN Nr. CH43 0025 4254 6521 2001 A, Universität St. Gallen; Bemerkung „Rekurs“; spesenfrei). Diese Originalverfügung, allfällige Beweismittel und eine Kopie des Zahlungsbelegs sind dem Rekurs beizulegen. Der Rekurs ist bei der Rekurskommission, Universität St. Gallen, Dufourstrasse 50, CH-9000 St. Gallen, einzureichen. Bei Wohnsitz im Ausland ist eine Zustelladresse in der Schweiz oder ein Vertreter mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz zu bezeichnen.

Die Rechtsmittelfrist beginnt an dem auf die Aushändigung/Zustellung dieses Entscheids folgenden Tag zu laufen. Wird die Verfügung per Post zugestellt und hinterlässt der Postbeamte eine Abholungseinladung im Briefkasten, so ist der Adressat berechtigt, die Sendung innert sieben Tagen auf der Post entgegenzunehmen. Unterlässt er dies oder eröffnet der Postbeamte eine längere oder gar zweite Frist, so gilt die Sendung trotzdem mit Ablauf des siebten Tages als zugestellt. Die Erteilung eines Postrückbehalteauftrages vermag den Lauf der Frist nicht zu beeinflussen: Auch in diesem Fall gilt die Sendung am siebten Tag als zugestellt. Liegt nach Art. 26bis VRP eine Zustimmung zur elektronischen Zustellung vor, kann eine Verfügung über das Compass-Postfach zugestellt werden. Sie gilt unabhängig vom Abrufort als in der Schweiz zugegangen. In Bezug auf die Fristen gilt dieselbe Regelung wie bei der postalischen Zustellung: Die siebentägige Zustellfrist beginnt einen Tag nach dem Versand der elektronischen Verfügung zu laufen.

Ihre Prüfungsergebnisse aus dem aktuellen Termin sind:

Prüfungsteil	gewertete Aufgaben	Mittelwert der Punkte	maximal erreichte Punkte	Ihre erreichten Punkte	Ihr Prozentrang*
Quantitat. Problemlösen	12	11.9	16	9	16.0
Diagramme und Tabellen	12	9.9	16	10	41.6
Gesamtergebnis	24	21.7	32	19	26.1

**Der Prozentrang sagt aus, wie viele Prozent der Teilnehmenden weniger Punkte als Sie erreicht haben.*